

IKIDS KINDER GARDEN

POLÍTICA DE USO DE IMÁGENES

Tratamiento de fotografías, videos y grabaciones de voz de niñas, niños, personal y comunidad educativa

Código	PUI-PDP-001
Versión	1.2
Fecha de emisión	06/07/2026
Ámbito	Ikids Kinder Garden y todo su personal, proveedores y representantes legales
Aprobación	Representante legal / DPD
Base normativa	LOPDP, RGLOPDP y resoluciones de la SPDP

1. OBJETO

La presente Política tiene por objeto establecer los lineamientos, requisitos y controles bajo los cuales Ikids Kinder Garden capta, utiliza, conserva, comunica y suprime imágenes (fotografías, videos y grabaciones de voz) de niñas y niños, personal, representantes legales, proveedores y visitantes, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), su Reglamento General (RGLOPDP) y las resoluciones de la Superintendencia de Protección de Datos Personales (SPDP).

Ikids Kinder Garden reconoce que el tratamiento de imágenes de niñas y niños constituye un tratamiento de categoría especial sujeto a protección reforzada (Arts. 21 y 25 LOPDP) y se rige por el principio del interés superior del niño.

2. ALCANCE

Esta Política aplica a toda imagen captada, almacenada, editada, comunicada o difundida por Ikids Kinder Garden o por terceros que actúen por cuenta de la institución, con independencia del soporte (físico o digital), de la persona retratada y del canal en que se utilice. Es de cumplimiento obligatorio para:

- Dirección, coordinación académica y administrativa.
- Personal docente, auxiliar de cuidado, de salud y de servicios generales.

- Personal eventual, practicantes, pasantes y voluntarios.
- Proveedores que presten servicios fotográficos, audiovisuales o de comunicación de ser el caso.
- Representantes legales de las niñas y niños matriculados, en lo que les corresponda.

Esta Política no regula la videovigilancia institucional, que se norma en política específica (PVV-PDP-001 Política de Videovigilancia).

3. MARCO NORMATIVO

- Constitución de la República del Ecuador, Arts. 45, 46, 66 num. 19, 92.
- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), en particular Arts. 4, 7, 8, 10, 12 a 19, 21, 25, 26, 37 a 41, 47, 49.
- Reglamento General a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (RGLOPDP).
- Resolución SPDP-SPD-2025-0006-R Cláusulas contractuales tipo.
- Resolución SPDP-SPD-2025-0028-R Reglamento del Delegado de Protección de Datos.
- Resolución SPDP-SPD-2025-0041-R Tratamiento basado en interés legítimo.
- Guía de Protección de Datos desde el Diseño y por Defecto (SPDP).
- Código de la Niñez y Adolescencia, Arts. 50, 51, 52 (derecho a la imagen y reserva).
- Política General de Protección de Datos Personales Ikids Kinder Garden (PG-PDP-001).

4. DEFINICIONES

Para efectos de esta Política, además de las definiciones del Art. 4 de la LOPDP, se aplicarán las siguientes:

Término	Significado
Imagen	Toda fotografía, video, grabación audiovisual o de voz que permita identificar o hacer identificable a una persona natural.
Imagen biométrica	Imagen tratada para identificar de manera única a una persona (reconocimiento facial, comparación biométrica). Es dato sensible (Art. 4 LOPDP).
NNA	Niñas, niños y adolescentes (Art. 21 LOPDP).
Representante legal	Madre, padre o quien legalmente ejerza la representación del NNA.

Término	Significado
Difusión interna	Comunicación de imágenes circunscrita a la comunidad Ikids Kinder Garden, mediante canales con control de acceso (intranet, área privada con clave, grupos cerrados validados).
Difusión externa o pública	Comunicación de imágenes accesible al público en general (redes sociales abiertas, sitio web público, prensa, material promocional).
Encargado audiovisual	Persona natural o jurídica contratada por Ikids Kinder Garden para la captación, edición o publicación de imágenes (fotógrafos, productoras, agencias de publicidad).
Anonimización / disociación	Técnica que impide identificar a la persona retratada (pixelado de rostros, encuadres que ocultan identidad, tomas de espalda).

5. PRINCIPIOS RECTORES

Toda actividad de captación o uso de imágenes se rige por los principios del Art. 10 LOPDP, con énfasis en:

- Interés superior del niño: ante cualquier duda, prevalece la decisión que mejor proteja la imagen, intimidad y desarrollo del NNA.
- Finalidad: solo se captan y usan imágenes para fines previamente informados y consentidos.
- Minimización: se evita la captación de imágenes innecesarias y se prefieren tomas grupales, de espalda o que no permitan identificar individualmente al NNA.
- Proporcionalidad: el uso de imágenes debe ser adecuado al fin perseguido y no debe exceder lo estrictamente necesario.
- Privacidad por defecto: la configuración predeterminada de cualquier publicación es la más restrictiva (acceso interno con clave) salvo consentimiento expreso para difusión externa.
- Responsabilidad demostrada: Ikids Kinder Garden conserva la evidencia documental del consentimiento, las finalidades y los controles aplicados a cada uso de imagen.

6. CATEGORÍAS DE IMÁGENES Y FINALIDADES PERMITIDAS

Ikids Kinder Garden clasifica el tratamiento de imágenes en las siguientes categorías. Cada una tiene base de licitud, alcance y controles diferenciados.

Categoría	Finalidad	Base de licitud
Pedagógicas	Captación de imágenes durante actividades docentes (trabajos en clase, evaluaciones, registros del proceso de aprendizaje) para uso interno y archivo educativo.	Ejecución del contrato de servicios educativos (Art. 7 lit. e LOPDP).
Eventos institucionales	Registro y posterior difusión interna de actos cívicos, festivales, clausuras u otros eventos abiertos a la comunidad Ikids Kinder Garden.	Consentimiento del representante legal (Arts. 7 lit. a, 8 y 21 LOPDP).
Salidas pedagógicas	Registro de visitas a museos, parques u otras actividades fuera del centro.	Consentimiento del representante legal.
Comunicación con representantes	Envío individual de fotos o videos al representante legal a través de canales validados (correo institucional, app cerrada).	Ejecución del contrato e interés legítimo (Res. SPDP-SPD-2025-0041-R), previa ponderación documentada.
Difusión externa	Publicación en sitio web público, redes sociales abiertas o material promocional.	Consentimiento expreso, libre, informado, específico y documentado del representante legal.
Personal y proveedores	Imágenes de docentes, personal y proveedores en eventos o material institucional.	Consentimiento del titular o, según el caso, ejecución del contrato laboral / interés legítimo previa ponderación.

Cualquier finalidad no contemplada en esta Política requiere autorización previa del Delegado de Protección de Datos (DPD).

7. BASES DE LICITUD

Ikids Kinder Garden solo trata imágenes cuando concorra alguna de las bases del Art. 7 LOPDP. Para los NNA, el consentimiento se obtiene exclusivamente del representante legal (Art. 21 LOPDP). El interés legítimo solo se invoca con ponderación documentada conforme a la Resolución SPDP-SPD-2025-0041-R.

Las imágenes biométricas y aquellas que revelen datos sensibles (estados de salud, prácticas religiosas, identificación étnica, etc.) requieren consentimiento explícito, son objeto de Evaluación de Impacto (EIPD) y se rigen por las reglas reforzadas del Art. 26 LOPDP.

8. CONSENTIMIENTO

8.1 Requisitos

El consentimiento para el uso de imágenes de NNA deberá ser:

- Libre: sin condicionar la matrícula ni la prestación del servicio educativo a su otorgamiento.
- Específico: distinguiendo cada finalidad (uso interno, comunicación a representantes, difusión externa, prensa, redes sociales, material promocional, etc.).
- Informado: indicando responsable, finalidades, canales de difusión, plazo de conservación, posibilidad de revocar y datos de contacto del DPD.
- Inequívoco: mediante manifestación afirmativa marcada para cada finalidad. Quedan prohibidas las casillas premarcadas, el silencio o las cláusulas en bloque.
- Documentado: por escrito o registro electrónico equivalente, conservado al menos por el plazo del Art. 8 LOPDP.

8.2 Instrumentos

El consentimiento se obtiene mediante el Formulario de google, que diferencia explícitamente las finalidades (uso interno institucional y uso externo o difusión pública). El Consentimiento Ikids Kinder Garden opera como instrumento general del proceso de matrícula; el tratamiento de imágenes se rige por el consentimiento específico, libre e informado, conforme al Art. 7 LOPDP.

8.3 Revocación

El representante legal puede revocar el consentimiento en cualquier momento, sin necesidad de motivación, mediante el Formulario FD-PDP-001 o comunicación escrita al DPD. La revocación produce efectos desde su recepción y obliga a Ikids Kinder Garden a:

- Cesar la captación o publicación futura.
- Retirar, en un plazo no mayor a quince (15) días, las imágenes ya publicadas en canales bajo control directo de Ikids Kinder Garden (sitio web, redes sociales propias, material digital).
- Solicitar a terceros encargados (imprentas, agencias) la supresión razonable de las imágenes en su poder.

Las imágenes ya distribuidas en soportes físicos no recuperables (revistas impresas, anuarios entregados) se documentan como excepción, sin que ello exonere a Ikids Kinder Garden de la obligación de no reutilizarlas.

8.4 Conflicto entre representantes legales

Si los representantes legales mantienen posturas contradictorias respecto al uso de imágenes de un mismo NNA, Ikids Kinder Garden adoptará por defecto la postura más restrictiva (no captación / no difusión) hasta que exista acuerdo escrito o resolución judicial. Esta decisión se documenta en el expediente del NNA.

9. REGLAS POR SUPUESTO DE TRATAMIENTO

9.1 Actividades pedagógicas

La captación de imágenes durante actividades pedagógicas (trabajos, evaluaciones, registro del proceso) se ampara en la ejecución del contrato educativo y no requiere consentimiento adicional, siempre que:

- La imagen tenga finalidad estrictamente pedagógica.
- El acceso se limite al docente, al NNA y a su representante legal.
- No se difunda fuera del entorno educativo.
- La conservación se ajuste al plazo del expediente académico.

9.2 Eventos abiertos a la comunidad Ikids Kinder Garden

En eventos donde participen los representantes legales (clausuras, día del niño, de la madre, del padre del abuelo, festivales etc.), Ikids Kinder Garden:

- Informará al inicio del evento que pueden tomarse imágenes para uso institucional interno.
- Recordará a los asistentes que sus tomas personales son de uso doméstico y que su difusión pública requiere consentimiento de los representantes legales de los demás NNA presentes (Art. 7 RGLOPDP, exclusión doméstica).
- Solo difundirá imágenes en canales internos o externos cuando exista consentimiento previo.

9.3 Salidas y actividades fuera del centro

La captación de imágenes en salidas pedagógicas requiere consentimiento previo del representante legal y se rige por las mismas reglas que los eventos institucionales. Si la actividad la organiza un tercero (museo, club deportivo, centro cultural) que pretende captar imágenes para sus propias finalidades, dicho tercero será responsable autónomo y deberá recabar su propio consentimiento; Ikids Kinder Garden lo informará al representante legal antes de la salida.

9.4 Sitio web institucional y aplicaciones de la comunidad

Ikids Kinder Garden publicará imágenes individualizadas de NNA preferentemente en áreas con control de acceso (intranet, app cerrada con identificación y contraseña), de manera que solo el representante legal pueda visualizar las imágenes del NNA bajo su representación.

En el sitio web público se priorizará el uso de imágenes:

- Grupales y de espaldas, sin individualización del rostro.
- Anonimizadas o disociadas (rostros pixelados o difuminados).
- Que correspondan exclusivamente a NNA cuyo representante legal haya consentido la difusión externa.

Las imágenes publicadas no se acompañarán de datos identificativos adicionales (nombres completos, aulas, rutas, horarios) que permitan localizar al NNA.

9.5 Redes sociales

La publicación en redes sociales abiertas se sujeta a las siguientes reglas:

- Se requiere consentimiento expreso del representante legal para difusión externa.
- Se prefieren tomas que no permitan la identificación individual del NNA.
- No se etiqueta a NNA, no se geolocaliza la publicación ni se incluyen datos de contacto del NNA o su familia.
- Las imágenes se publican únicamente en cuentas oficiales gestionadas por personal autorizado; se prohíbe la difusión desde cuentas personales del personal.

9.6 Comunicación con representantes legales

Ikids Kinder Garden podrá enviar al representante legal fotografías o videos del NNA bajo su representación, exclusivamente a través de canales institucionales validados (correo institucional, plataforma cerrada). El envío individualizado evita la difusión cruzada de imágenes de varios NNA y se ampara en la ejecución del contrato educativo.

9.7 Imágenes de personal y proveedores

La captación y publicación de imágenes del personal y proveedores requiere su consentimiento, salvo que exista otra base de licitud documentada (por ejemplo, identificación institucional, registro de jornada). En el contrato laboral o de prestación de servicios se incluirá la cláusula de tratamiento de imágenes correspondiente.

9.8 Imágenes biométricas y reconocimiento facial

Queda prohibida la implementación de sistemas de reconocimiento facial u otros tratamientos biométricos de imágenes de NNA o de personal, salvo que concurran simultáneamente:

- Consentimiento explícito del titular o representante legal.
- Evaluación de Impacto (EIPD) con resultado favorable.
- Aprobación expresa de la Dirección y del DPD.
- Existencia de medidas alternativas menos intrusivas evaluadas y descartadas justificadamente.

10. IMÁGENES TOMADAS POR REPRESENTANTES Y TERCEROS

Ikids Kinder Garden informará periódicamente a los representantes legales que las imágenes que ellos capten en eventos del centro son lícitas en el marco de la actividad doméstica (Art. 7 RGLOPDP), pero su difusión pública (redes sociales, blogs, prensa) implica el tratamiento de datos personales de terceros NNA y requiere el consentimiento de sus respectivos representantes legales. La responsabilidad por dicha difusión recae exclusivamente en quien la realiza.

Cuando un tercero (fotógrafo o productor externo) preste servicios audiovisuales por cuenta de Ikids Kinder Garden, suscribirá previamente un Contrato de Encargo de Tratamiento conforme al Art. 47 LOPDP y a la Resolución SPDP-SPD-2025-0006-R, en el que se obligará a:

- Tratar las imágenes solo conforme a las instrucciones documentadas de Ikids Kinder Garden.
- No conservar, reutilizar ni publicar las imágenes en su portafolio o redes sociales sin autorización expresa adicional de los representantes legales.
- Implementar medidas técnicas y organizativas adecuadas (cifrado, control de acceso, eliminación segura tras la entrega).
- Devolver o suprimir las imágenes una vez cumplido el encargo.
- Permitir auditorías por parte del DPD.

Cuando el tercero capte imágenes para sus propias finalidades, será responsable autónomo, deberá obtener su propio consentimiento y Ikids Kinder Garden comunicará anticipadamente esta circunstancia a los representantes legales.

11. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Conforme a los Arts. 37 a 41 LOPDP y a la Guía de Protección de Datos desde el Diseño y por Defecto, Ikids Kinder Garden aplica:

- **Medidas técnicas:** almacenamiento en repositorios con control de acceso por rol, cifrado de carpetas con imágenes de NNA, prohibición de almacenamiento en dispositivos personales, uso exclusivo de equipos institucionales o aprobados por la Dirección, copias de respaldo cifradas, registros de eventos.
- **Medidas organizativas:** designación de personal autorizado para captar y publicar imágenes, segregación de funciones, capacitación obligatoria, acuerdo de confidencialidad, prohibición de uso de cámaras o teléfonos personales para captar imágenes salvo autorización expresa de la Dirección.
- **Medidas jurídicas:** contratos de encargo, cláusulas modelo, formularios de consentimiento, aviso de privacidad y registro en el RAT.
- **Privacidad por defecto:** toda nueva publicación inicia con configuración de acceso restringido; la difusión pública exige decisión motivada y verificación previa de consentimientos.

12. CONSERVACIÓN Y SUPRESIÓN

Categoría	Plazo de conservación
Imágenes pedagógicas	Mientras dure la matrícula del NNA + 1 año adicional. Vencido el plazo, se anonimizan o suprimen.
Imágenes de eventos institucionales (uso interno)	Hasta 2 años, salvo que constituyan archivo histórico anonimizado.
Imágenes para difusión externa	Mientras esté vigente el consentimiento. Revocación = supresión inmediata.
Imágenes en material impreso entregado a familias	No recuperables; no se reimprime ni reutiliza tras revocación.
Imágenes biométricas	Solo durante la vigencia del fin específico autorizado; supresión inmediata al cesar el fin.
Respaldos	Hasta el plazo del soporte de respaldo institucional, con supresión segura al final.

Los plazos podrán ampliarse cuando exista obligación legal o requerimiento de autoridad competente. La supresión se documenta en bitácora a cargo del DPD.

13. DERECHOS DE LOS TITULARES

Los representantes legales podrán ejercer los derechos previstos en los Arts. 12 al 19 LOPDP, en particular: información, acceso, rectificación, eliminación, oposición y revocación del consentimiento. Las solicitudes se canalizan al DPD mediante el Formulario FD-PDP-001 y se atienden en el término de quince (15) días desde la recepción completa, prorrogable por razones justificadas. La atención es gratuita.

Contacto del DPD: pdikidseltelegrafo@gmail.com.

14. ROLES Y RESPONSABILIDADES

14.1 Dirección

- Aprueba esta Política y los formularios asociados.
- Asigna recursos y autoriza personal habilitado para captar y publicar imágenes.
- Decide casos de excepción previa recomendación del DPD.

14.2 Delegado de Protección de Datos (DPD)

- Asesora sobre el cumplimiento de esta Política.
- Verifica los consentimientos antes de toda difusión externa.
- Mantiene el registro de actividades de tratamiento (RAT) actualizado en lo relativo a imágenes.
- Atiende ejercicios de derechos.
- Audita a los encargados audiovisuales.

14.3 Personal autorizado

- Capta imágenes solo en los supuestos permitidos.
- Verifica consentimientos antes de publicar.
- Reporta incidentes de manera inmediata al DPD.
- Cumple los lineamientos técnicos de almacenamiento y transferencia.

14.4 Personal en general

- Se abstiene de captar imágenes con dispositivos personales salvo autorización expresa.

- No publica en redes sociales personales imágenes de NNA, personal o instalaciones.
- Mantiene la confidencialidad incluso después de finalizado el vínculo laboral.

14.5 Encargados audiovisuales

- Cumplen el contrato de encargo y las instrucciones de Ikids Kinder Garden.
- Devuelven o suprimen las imágenes al final del encargo.
- Notifican al DPD cualquier brecha de seguridad.

15. INCIDENTES Y BRECHAS

Toda divulgación no autorizada, pérdida, sustracción o acceso indebido a imágenes constituye una violación de seguridad y se gestiona conforme al Procedimiento de Gestión de Brechas. El DPD evaluará el riesgo y, cuando corresponda, notificará a la SPDP en el término de cinco (5) días y a los representantes legales afectados sin dilación injustificada.

16. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Ikids Kinder Garden capacitará anualmente, y en toda nueva incorporación, a su personal sobre el contenido de esta Política, con énfasis en:

- Diferencia entre uso pedagógico, difusión interna y difusión externa.
- Reglas para el uso de dispositivos personales.
- Conducta en redes sociales.
- Protocolo ante una solicitud de retirada o revocación de consentimiento.
- Manejo seguro de archivos de imagen.

La capacitación se documenta en el expediente de cada colaborador.

17. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de esta Política por parte del personal, padres de familia o de proveedores constituye falta grave, sin perjuicio de las acciones civiles, administrativas o penales aplicables, y de las sanciones que la SPDP pueda imponer a Ikids Kinder.

18. RELACIÓN CON OTRAS POLÍTICAS Y DOCUMENTOS

- PG-PDP-001 Política General de Protección de Datos.
- AP-PDP-001 Avisos de Privacidad.
- PVV-PDP-001 Política de Videovigilancia.

19. VIGENCIA, REVISIÓN Y APROBACIÓN

Esta Política entra en vigencia desde su aprobación por la Dirección y se revisa al menos anualmente o cuando exista un cambio normativo, tecnológico u operativo relevante. La actualización es responsabilidad del DPD y la aprobación corresponde a la Dirección.

20. CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Aprobado por
1.0	14/05/2026	Versión inicial.	Dirección
1.1	16/05/2026	Alineación con FC-	Dirección
1.3	06/07/2026	PDP-003 (consentimiento específico de uso de imágenes) y referencia expresa al Art. 7 LOPDP - consentimiento libre, específico e informado para imágenes de menores. Ajuste a formularios web	Dirección